

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين ١٩ أبريل ٢٠١٠م، الموافق ٤ جمادى الأولى ١٤٣١هـ، برئاسة السيد / إبراهيم محمد حسن حميدان، رئيس المحكمة الدستورية. وعضوية السادة القضاة: محمد أسامة عباس عبدالجواد، وعباس الشيخ منصور الستري، والدكتورة ضحى إبراهيم الزياني، والدكتور محمد المشهداني، ونوفل بن عبدالسلام غربال، أعضاء المحكمة الدستورية. وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر، أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي :

في الدعوى المٌقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/٥/٠٧) لسنة (٥) قضائية .
المقامة من :

- ١- جمعية المحامين البحرينية.
وتمثلها رئيس الجمعية المحامية جميلة علي سلمان.
- ٢- والمحامي علي جعفر الجبل وآخرين.

ضد:

صاحب السمو الملكي الأمير رئيس مجلس الوزراء (بصفته) وتمثله دائرة الشؤون القانونية،
وآخرين.

الإجراءات:

بتاريخ الثلاثين من أغسطس سنة ٢٠٠٧ ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٨٠ برمته، ولائحته التنظيمية الصادرة بقرار وزير العدل والشؤون الإسلامية رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٧ بتنظيم عمل مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين.
وقدمت دائرة الشؤون القانونية مذكرة عن المدعى عليهم من الأول حتى الرابع؛ طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
وقدم المدعى عليهما الخامس والسادس مذكرة طلبا فيها الحكم: أصلياً: ببطالان صحيفة الدعوى لبطلان قرار الإحالة، واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى.

وقدم المدعى عليه السابع مذكرة طلب فيها الحكم؛ أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها. وقدمت المدعى عليها السابعة مذكرة طلبت فيها الحكم؛ أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها. وقدمت المدعى عليها الثامنة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لزوال صفتها مع إخراجها من الدعوى بلا مصاريف. كما قدمت المدعى عليها العاشرة مذكرة طلبت فيها الحكم؛ أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين - بصفتهن من المحامين البحرينيين - كانوا قد أقاموا الدعوى الموضوعية أمام المحكمة الكبرى المدنية / الدائرة الإدارية برقم ٢٠٠٦/٣٩٢٨ ، قالوا شرحاً لها بأن وزارة التجارة والصناعة، المدعى عليها الثالثة في الدعوى الماثلة، درجت على إصدار تراخيص وسجلات لشركات تجارية بغرض ممارسة نشاط العمل القانوني وإبداء المشورة القانونية في مملكة البحرين، بالمخالفة لأحكام قانون المحاماة. وقد تمثلت تلك التراخيص في تسجيل فروع لشركات المحاماة الأجنبية وتأسيس شركات تجارية لممارسة نشاط العمل القانوني، والسماح لمكاتب المحاسبة والتدقيق وشركات الاستشارات الإدارية ومكاتب المحاماة الدولية، المرخص لها بالمخالفة للقانون، بالقيام بعمليات تأسيس الشركات التجارية وتعديل عقودها وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، وهي أعمال قانونية بحتة لا يجوز القيام بها إلا من خلال محام بحريني. وكذلك الحال بالنسبة للمدعى عليه الرابع، مصرف البحرين المركزي، الذي درج هو الآخر على السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية ومكاتب المحاسبة والتدقيق بالقيام بعملية تأسيس صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى تأسيس البنوك وشركات التأمين، وكلها أعمال وإجراءات قانونية لا يحق لهم القيام بها، مما يشكل إثراءً بلا سبب على حساب المدعين، وانتهوا في لائحة دعواهم الموضوعية إلى طلب الحكم؛ أولاً: حصر الجهة المرخصة لممارسة المحاماة والأعمال القانونية بوزارة العدل ولجنة القيد المعينة طبقاً لقانون المحاماة، ومنع وزارة التجارة والصناعة من إصدار سجلات مخالفة لذلك الحصر، ثانياً: الحكم ببطالان كافة التراخيص الصادرة للمدعى عليهم من الخامسة للأخيرة ومنعهم من ممارسة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية أو القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير، وإلزام وزارة التجارة والصناعة بشطب ما يخالف هذا المنع من جميع سجلاتها وتراخيصها، ثالثاً: إلزام وزارة التجارة والصناعة بشطب أسماء غير المحامين من قائمة

المسموح لهم بتسجيل الشركات وتعديل عقودها، وكذلك تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والوكالات التجارية، وإلزامها بعدم قبول أي من تلك الطلبات ما لم يكن ذلك مقدماً من محام رخص له بمزاولة مهنة المحاماة طبقاً لقانون المحاماة، رابعاً: إلزام مصرف البحرين المركزي بعدم قبول أي طلب لتأسيس صندوق استثماري أو تأسيس بنك أو شركة تأمين ما لم يكن ذلك الطلب مقدماً من محام مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة طبقاً لقانون المحاماة، خامساً: إلزام المدعى عليهم متضامين بالرسوم والمصاريف مع حفظ كافة الحقوق.

وأثناء نظر الدعوى الموضوعية، قدمت دائرة الشئون القانونية، دفاعاً يستند لأحكام المرسوم بقانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٨٠، ولأحكام القرار الوزاري رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٧ بإصدار لائحة تنظيم عمل مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية، وقرار مجلس الوزراء الصادر في ١٩٧٦/١٢/٨ بتفويض وزير الدولة للشئون القانونية، بمنح التراخيص لبعض المكاتب الأجنبية، وقرارات الوزير المختص بالترخيص لهذه المكاتب، كما استند باقي المدعى عليهم لذات الدفاع، فدفع المدعون بعدم دستوريته. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، قررت تأجيل نظر الدعوى وتحديد أجل شهر لرفع الدعوى الدستورية عملاً بالمادة (١٨) فقرة (ج) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية، فأقام المدعون الدعوى، وقصروا نطاق الطعن على المرسوم بقانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠٠٦ وقرار وزير العدل رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٧، فتحدد نطاق الدعوى الدستورية بهما دون باقي القرارات آنفة الذكر.

وحيث إن المرسوم بقانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠٠٦ المطعون عليه بعدم الدستورية ينص في مادته الأولى على أنه ((مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٠) يكون للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة واللجان القضائية والإدارية ذات الاختصاص القضائي.

ومع مراعاة الاتفاقيات ذات العلاقة المعمول بها في مملكة البحرين يجوز بقرار من وزير العدل الترخيص لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية ذات الخبرات العالمية المتخصصة غير المتوافرة بقدر كاف والتي تحتاج إليها البلاد بالعمل في مملكة البحرين لممارسة الإفتاء وإبداء المشورة القانونية تبعاً للاشتراطات التالية:

١- أن يكون لمكتب الاستشارات الأجنبي مديراً مسؤولاً مقيماً بالمملكة، ويجب أن تتوفر لدى هذا المدير مؤهلات وخبرة قانونية تتناسب مع مكانة المكتب، ويجب أن يكون المدير مفوضاً من قبل المكتب الرئيسي بإدارة فرع المكتب بالمملكة.

٢- ألا يقوم المكتب بإبداء الإفتاء أو المشورة القانونية في شأن يتعلق مباشرة بقوانين

المملكة دون أن يتم تدقيقه من قبل أحد المحامين المقيدين في ((جدول المحامين أمام محكمة التمييز)) وذلك للتحقق من موافقتها مع هذه القوانين، ويجب على مكتب الاستشارات القانونية الأجنبي أن يحفظ ضمن سجلاته ما يثبت مراعاة ذلك. وتسري بشأن مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية المشار إليها في هذه المادة أحكام الفصل السادس من هذا القانون، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. وتقيد هذه المكاتب في جدول خاص يعد لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الوزراء الشروط والإجراءات ورسوم الترخيص والقيد في الجدول الخاص بتلك المكاتب.

ولا يجوز لغير المحامين ومكاتب الاستشارات الأجنبية المرخص لها أن يمارسوا بصفة منتظمة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية أو القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير ((. وتنص المادة الثانية منه على أنه ((تسري أحكام هذا القانون على مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية المرخص لها وقت العمل به، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به)) .

دفع المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى الدستورية من عدة وجوه، الوجه الأول: لتجهيلها وعدم اتصال المحكمة الدستورية بها بالطريق الذي رسمه القانون، والوجه الثاني: لانتفاء مصلحة المدعين الشخصية والمباشرة على اعتبار أن الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي تكونت للمدعى عليهم، كأثر للمرسوم بقانون خلال الفترة من إصدار المرسوم لغاية إلغائه، حقوق ومراكز نافذة لا يجوز المساس بها طبقاً للمذكرة التفسيرية للدستور. وبالتالي فإنه أياً كان الحكم فإن مراكز المدعين لن تتغير بعد الفصل في المسألة الدستورية عما كانت عليه قبلها، والوجه الثالث: لاستفادة المدعين من مزايا المرسوم بقانون الطعين. كما دفع المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية في التعقيب على قرار السلطة التشريعية بقيام حالة الضرورة أو الاستعجال أو عدم قيامها. كما دفعت وكالة المدعى عليهما الخامسة والسادسة بعدم قبول الدعوى لخلو التوكيل الصادر إلى وكلاء المدعين من حق إبداء الدفع بعدم الدستورية. وفي الموضوع برفض الدعوى.

وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على عدم جواز التعقيب على قرار السلطة التشريعية بقيام حالة الاستعجال أو الضرورة أو عدم قيامها، فإنه وقد انعقدت الدعوى طعناً بعدم دستورية المرسوم بقانون واللائحة المطعون عليهما بمخالفتهم للدستور من عدة وجوه، وكانت هذه المحكمة هي المختصة دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح طبقاً للمادة (١٠٦) من الدستور والمادة (١٦) من قانون إنشائها، فإن ولايتها التي تباشرها في هذا المجال تنبسط على القوانين واللوائح، من الناحيتين الشكلية والموضوعية، ومن ثم يدخل في نطاقها الرقابة على المرسوم بقانون

المطعون عليه. وبالتالي يضحى الدفع بعدم الاختصاص على غير سند بما يوجب رفضه. وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لتجهيلها وعدم اتصال المحكمة الدستورية بها بالطريق القانوني لعدم تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع والتجهيل بالبيانات الجوهرية التي اعتنتها بشأنه فهو دفع غير سديد؛ ذلك أن الفقرة (ج) من المادة (١٨) من قانون المحكمة الدستورية تنص على أنه ((إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز شهراً واحداً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن)) .

وإذ إن الثابت بأن الطاعنين قد دفعوا أثناء نظر دعواهم الموضوعية بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠٠٦ ، وبعدم دستورية القرار الوزاري رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٧ سالف الذكر، وحددوا النصوص الدستورية المدعى مخالفتها وأوجه المخالفة، وثبت ذلك مما تضمنته صراحة مذكرتهم المقدمة بجلسة ٢٠٠٧/٧/٩، فقررت المحكمة بجلسة ٢٠٠٧/٨/٢ تأجيل الدعوى لجلسة ٢٠٠٧/٩/٢ وتحديد شهر لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية وتقديم شهادة بذلك، عملاً بالمادة (١٨) فقرة -ج- من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية، فإن المحكمة الموضوعية تكون قد قدرت ضمناً جدية الدفع المثار من الطاعنين وحددت نطاقه وبياناته الجوهرية ، فيعد قرارها كاشفاً عن النصوص محل الدفع وأوجه مخالفتها للدستور ودالاً على أعمال المحكمة بتقديرها لجدية الدفع ولزومه للفصل في الدعوى المطروحة عليها بما ينفي عنه قالة التجهيل. ولما كانت لائحة الدعوى الدستورية، موقعة من محامين مقبولين للحضور أمام محكمة التمييز ومرفقاً بها سند الوكالات، وقيدت في سجل تسجيل الدعاوى بالمحكمة الدستورية بتاريخ ٢٠٠٧/٨/٣٠ ، فإن الدعوى تكون قد رفعت بطريق الدفع خلال الأجل الذي حددته محكمة الموضوع ووفق الإجراءات والأوضاع المنصوص عليها بالفقرة (ج) من المادة (١٨) والمادة (٢٠) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية على ما سلف بيانه، واتصلت بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الدستورية لهذا السبب.

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لخلو التوكيلات الصادرة من المدعين من حق إبداء الدفع بعدم الدستورية أو حق رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية فمردود؛ بما تنص عليه المادة (٢٠) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية بأنه ((يجب أن تكون لوائح الدعاوى المقدمة إلى المحكمة موقعة عليها من محام مقبول للحضور أمام محكمة التمييز ومرفقاً بها سند الوكالة)) . وإذا كان النص لا يتطلب إلا أن يكون المحامي الموقع على لائحة الدعوى مقبولاً أمام محكمة التمييز، إلا أن ذلك لا يغني عن صدور توكيل من الطاعن للمحامي، بدليل

أن النص اشترط إرفاق سند الوكالة بلائحة الدعوى الدستورية. ولما كان الثابت من التوكيلات المرفقة بلائحة الدعوى أنها صدرت من الطاعنين لمحامين مجازين بالترافع أمام محكمة التمييز، وتضمنت توكيل المحامين في رفع الدعاوى وفي الدعاوى المرفوعة أو التي ترفع منهم أو عليهم والحضور عنهم أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، فإن صيغة هذه التوكيلات وعلى هذا النحو تكفي - وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - للدفع بعدم الدستورية والتوقيع على لوائح الدعاوى الدستورية وتمثيل الخصوم أمامها. وينسحب ذات الحكم على الدفع الموجه من المدعين للتوكيلات الصادرة من المدعى عليهم للمحامين الحاضرين عنهم، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض هذا الدفع لهذا السبب.

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى الدستورية لانتفاء شرط المصلحة الشخصية المباشرة للمدعين فهو دفع في محله، استناداً إلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية؛ من أن مناط شرط المصلحة في الدعوى الدستورية - وهو شرط لازم لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بين المصلحة في الدعوى الموضوعية التي أثير فيها الدفع بعدم الدستورية وبين المصلحة في الدعوى الدستورية، وذلك أن يكون الفصل في المسألة الدستورية مسألة أولية ولازمة للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، بحيث يتغير مركز الطاعن القانوني في النزاع الموضوعي بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. ولا يتم ذلك إلا باجتماع شرطين، وإن كانا منفصلين، أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً ومباشراً لحق بالمدعي نتيجة تطبيق النص عليه، ومنفصلاً عن مجرد مخالفته للدستور. وثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً في مصدره وسببه للنص الطعين، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً.

ومقتضى ذلك أن شرط المصلحة في الدعوى الدستورية يتغيا أن تفصل المحكمة في الدعوى من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة. ولذلك تنتفي المصلحة الشخصية والمباشرة للمدعي إذا كان الضرر المدعى به لا يعزى في مصدره للنص الطعين، أو كان النص لا ينطبق على النزاع، أو أنه قد استفاد عند تطبيقه عليه من مزاياه. فإبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للطاعن أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها، أيأ كان وجه الرأي في المسألة الدستورية.

وحيث إنه بالترتيب على ما تقدم، وكان البين من استعراض أحكام القانون الذي ينظم مهنة المحاماة في مملكة البحرين، أن تنظيمها قد مر بعدة تعديلات، منذ صدور قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٨٠ حتى صدور المرسوم بقانون ولائحته المطعون عليهما في هذه الدعوى. ففي المرحلة الأولى كانت المادة (٢) من قانون

المحاماة المذكور تقصر من يُقيد اسمه في جدول المحامين على المحامي البحريني، إلا أن المشرع أجرى عدة تعديلات تسمح لغير المحامي البحريني بممارسة المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية في البحرين. فأجاز للمحامين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممارسة المحاماة بما فيها تمثيل الخصوم وتقديم الاستشارات القانونية، ثم بعد ذلك أبرمت البحرين اتفاقيات دولية تجيز الترخيص لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية بتقديم الاستشارات القانونية. فبالنسبة للفريق الأول، وقّعت مملكة البحرين مع شقيقتها من دول الخليج العربية عدة اتفاقيات بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي تسمح لمواطني هذه الدول بممارسة العديد من المهن، بما فيها مهنة المحاماة، في هذه الدول كافة. وتنفيذاً لالتزام المملكة، صادق المشرع البحريني على تلك الاتفاقيات، وأصدر في شأنها عدة تشريعات؛ وهي المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٣ في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين، والمرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٣ في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين، والمرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٢ بشأن التصديق على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٤ بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين. وقد تضمنت هذه الاتفاقيات جميعها صراحة أو ضمناً تعديل أحكام قانون المحاماة المتعلقة بشرط الجنسية البحرينية، ونصت على وجوب معاملة أصحاب المهن الحرة، من مواطني دول مجلس التعاون، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ومن بينهم المحامون، معاملة البحرينيين تماماً، كما أجازت لهم تأسيس شركات مهنية للعمل في مملكة البحرين. أما بالنسبة للفريق الثاني، فقد صادقت المملكة بموجب المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٩٤ على اتفاقية تأسيس منظمة التجارة العالمية الموقعة في مراكش بتاريخ ١٥ أبريل ١٩٩٤، ومن ضمنها التصديق على الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات ((GATS)) والتي تنص على الالتزام بمبدأ تحرير تجارة الخدمات، ويتعهد بمقتضاها كل طرف متعاقد على إصدار التشريعات اللازمة التي تتيح نفاذ مقدمي الخدمات، بما فيها خدمة الاستشارات القانونية، لباقي الأطراف المتعاقدة إلى إقليمه، لتقديم الخدمات التي يلتزم بتحريرها، وذلك في حدود ما يضعه الطرف المتعاقد من شروط وقيود وإجراءات بهذا الشأن. كما وقعت حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية التجارة الحرة في واشنطن بتاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٠٤ وصادقت عليها وأصدرتها بموجب القانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٥، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ ٢٠٠٦/٨/١. وقد تضمن الملحق الخاص بجدول البحرين حول قطاع الخدمات القانونية، نصاً يجيز

بشروط وقيود محددة، للمحامين من غير البحرينيين والمحامين من غير مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقديم الخدمات القانونية في إقليم البحرين، باستثناء تمثيل الموكلين أمام المحاكم وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة واللجان القضائية والادارية ذات الاختصاص القضائي، إذا ما كانوا مستخدمين من قبل محام مرخص له بمزاولة المهنة في البحرين، وكذلك الترخيص للمستشارين القانونيين التابعين للطرف الآخر، سواء كانوا أفراداً أو مكاتب أن يقدموا خدمات قانونية بشأن قوانين الدول الأخرى عدا البحرين، بعد الحصول على ترخيص من السلطات البحرينية، بما مؤداه أن تراخيص المكاتب المدعى عليها قد انتظمت وفقاً لأوضاع قانونية سارية واستقرت حقوقها المكتسبة ومراكزها القانونية بناءً على هذه الاتفاقيات، والتي لم يطعن المدعون على أي منها بسوء. ثم صدر المرسوم بقانون الطعين ولائحة تنظيم عمل مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية المطعون عليها، وقد تضمنت نصوصهما قيوداً تحد من نطاق نشاط هذه المكاتب ومن مجال عملها، إذ قيدت عملها بمجال الاستشارات القانونية الدولية، وحظرت عليها القيام بأعمال قانونية محددة، وحظر إبداء المشورة القانونية في شأن يتعلق مباشرة بقوانين المملكة، ما لم يتم تدقيقها من محام بحريني، وأن تحتفظ بسجلات تثبت مراعاة ذلك، وحظرت عليها الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم واللجان القضائية والإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري وإدارات ومراكز الشرطة، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك، وفرضت على المكاتب المرخصة سابقاً أن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون الطعين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، تأكيداً على حماية المحامين البحرينيين من المنافسة الأجنبية التي قد تترتب على تطبيق الاتفاقيات المذكورة ذات العلاقة والمعمول بها في مملكة البحرين، مما يشكل في جملة مزايا استفاد منها المدعون.

وحيث كان ذلك، وكان الطلب الأول للمدعين هو ((حصر الجهة المرخصة لممارسة المحاماة والأعمال القانونية بوزارة العدل ولجنة القيد))، وكانت المادة (١) من المرسوم بقانون والمادة (٣) من اللائحة المطعون عليهما، قد أناطتا بوزير العدل وحده الترخيص لمكاتب الاستشارات الأجنبية، بعد استطلاع رأي الجهات المعنية، من بينها جمعية المحامين البحرينية، فيكون المدعون قد استفادوا من نصوصهما في هذا الشأن، فلا تتغير مراكزهم بعد الفصل في المسألة الدستورية عما كانت عليه قبلها.

وحيث إنه لما كان الطلب الثالث للمدعين هو المطالبة ((بإلزام وزارة التجارة والصناعة بشطب أسماء غير المحامين من قائمة المسموح لهم بتسجيل الشركات وتعديل عقودها، وكذلك تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والوكالات التجارية وإلزامها بعدم قبول أي من تلك الطلبات ما لم يكن ذلك الطلب مقدماً من محام مرخص له بمزاولة مهنة

المحاماة طبقاً لقانون المحاماة ()، وكانت المادة (٦) من اللائحة المطعون عليها تنص على أنه () يحظر على المكتب الأجنبي ممارسة الأعمال التالية: (أ) مباشرة إجراءات تأسيس الشركات وإشهارها وتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية بالمملكة ()، فيكون المدعون ، وطبقاً لهذا الحظر، قد استفادوا من مزاياهما في هذا الخصوص، ولا يكون للفصل في مسألة دستوريتهما أثر في تغيير مراكزهم القانونية عما كانت عليه قبلها، ومن ثم لا تتوافر للمدعين مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن عليهما.

وحيث إن النص السابق قد جاء مطلقاً، يشمل جميع الشركات أياً كان نوعها أو طبيعتها أو الجهة المرخصة لها، فإن ذلك يعني الحظر على المكتب الأجنبي بمباشرة إجراءات تأسيس وإشهار البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار التي وردت في طلب المدعين الرابع، وهي الشركات التي يختص مصرف البحرين المركزي بالترخيص لها للعمل في المملكة، إذ إن هذه الهيئات تتخذ شكل الشركات التجارية، وذلك بدلالة الباب الثاني والثالث والرابع من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٦، ومن ثم يكون المدعون قد استفادوا من هذه النصوص، بما ينفي أي ضرر يُعزى لها أو للمرسوم بقانون.

وحيث إن اللائحة تضمنت إشراك جمعية المحامين البحرينية مع جهات أخرى، في قرار الترخيص للمكاتب الأجنبية، سواءً لتقرير ما إذا كان المكتب الأجنبي متمتعاً بخبرات عالمية متخصصة، أو لتقدير مدى حاجة البلاد إليها أو توفر خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة، وذلك عند إصدار قرار الترخيص لأول مرة أو عند تجديده كل خمس سنوات، فنصت في المادة (٤) منها على أنه () يجب قبل البت في طلب منح أو تجديد الترخيص المقدم من المكتب الأجنبي أن تستطلع الوزارة رأي الجهات المعنية وبوجه خاص مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية وجمعية المحامين البحرينية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بشأن مدى الحاجة لخبرات المكتب الأجنبي ومدى توافر خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة () ، بما مؤداه أن هذا الإجراء الوجوبي لصدور الترخيص يُعد ميزة استفادت منها المدعية الأولى، التي تمثل مصالح المنتمين إليها، بما يكفل حماية المحامين المدعين في مواجهة المنافسة من مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية.

وحيث إن طلب المدعين الثاني تحدد في طلب () الحكم ببطالان كافة التراخيص الصادرة للمدعى عليهم ومنعهم من ممارسة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية، أو القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير، والزام وزارة التجارة والصناعة بشطب ما يخالف هذا المنع من جميع سجلاتها وتراخيصها ()، فإنه لما كان نص المادة (٣) من المرسوم بقانون الطعين يجري على أن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بما مؤداه أن القواعد القانونية التي جاء بها لا يبدأ سريانها إلا من الوقت المحدد لنفاذها، أما ما نشأ في ظل القواعد القديمة من مراكز قانونية فيظل محكوماً بها وحدها. ولما كان الثابت

بأن تراخيص المكاتب المدعى عليها قد صدرت في ظل نصوص قانونية سابقة على نفاذ النصوص المطعون عليها، فقد نشأت على أساسها حقوق مكتسبة ومراكز قانونية تخوّل ذويها الحق في ممارسة الإفتاء وإبداء المشورة القانونية في المملكة. وقد حرص المرسوم بقانون الطعين على النص على أنّ تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة محددة حتى تساير الأوضاع الجديدة والقيود التي فرضتها أحكامه عليها، مما يؤدي إلى القول باستقرار المراكز القانونية لها بعد توفيق أوضاعها، دون المساس بها، ودون أنّ يترتب على أعمال النصوص الطعينة، التي بدأ العمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشر المرسوم بقانون الطعين، ضرر بالمدعين على ما سلف بيانه، ومن ثم لا يكون الفصل في دستوريته مؤثراً ومنتجاً في النزاع الموضوعي، وتنتفي بالتالي مصلحة المدعين في الطعن عليها بعدم الدستورية.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المدعون قد استفادوا من مزايا نصوص المرسوم بقانون واللائحة المطعون عليهما على النحو الذي انتهت إليه المحكمة وانتفت العلاقة السببية بين هذه النصوص وبين الضرر المدعى به، فإن إبطال نصوصهما لن يحقق لهم أية فائدة عملية يمكن أن تتغير بها مراكزهم القانونية بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كانت عليه قبلها، بما تنتفي معه المصلحة الشخصية والمباشرة للمدعين في الدعوى الماثلة، ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة